



ПАКЕТ ДОГОВОРОВ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ПРОДАЖАМ

Часть I — Информационные услуги · Часть II — Неконкуренция · Часть III — Неразглашение · единый документ для подписания

ИП «STUDYSTORIES.APP» (БИН 880607300110), в лице директора Цай Платона, именуемое далее «Компания», с одной стороны, и гражданин(-ка) _____ (ИИН _____, адрес: _____, тел. _____, e-mail _____), именуемый(-ая) далее «Менеджер», с другой стороны, совместно — «Стороны», заключили настоящий Пакет договоров о нижеследующем.

Единый пакет. Настоящий документ объединяет три взаимосвязанных соглашения (Части I–III) и подписывается как единое целое. Подпись Менеджера на настоящем документе означает согласие со всеми тремя Частями. Части II и III действуют в том числе после прекращения Части I. Все неустойки, указанные в разных Частях, применяются независимо и суммируются.

ЧАСТЬ I

Договор о предоставлении информационных услуг

1. Предмет

- Менеджер оказывает Компании **информационно-консультационные услуги по продвижению и продаже** программных продуктов и услуг Компании: поиск и привлечение клиентов, презентации и показ демо, ведение переговоров, консультирование, сопровождение клиента до заключения договора и поступления оплаты.
- Настоящий договор носит **гражданско-правовой характер** (возмездное оказание услуг) и не является трудовым договором. Менеджер самостоятельно определяет режим работы и несёт обязанности по своим налогам (как ИП / лицо, применяющее специальный налоговый режим / физлицо по договору ГПХ).

2. Порядок оказания услуг

- Все контакты клиентов, переговоры и сделки фиксируются **исключительно в CRM/системах Компании**. Лиды, клиентская база, история переписки и договорённостей являются **собственностью Компании**.
- Менеджер ведёт все сделки **только через Компанию и от имени Компании**. Заключение договоров, приём оплат и любые расчёты с клиентами производятся Компанией (или по её письменному поручению), но не Менеджером напрямую.
- Материалы Компании (демо, КП, ТЗ, прайсы, презентации, скрипты, доступы) предоставляются Менеджеру только для оказания услуг по настоящему договору и подлежат возврату/удалению при его прекращении.

3. Вознаграждение

- За результативные услуги Менеджеру выплачивается вознаграждение в размере _____ % от суммы **фактически поступившей Компании оплаты** по договорам с привлечёнными Менеджером клиентами (если Стороны не согласовали иной размер по конкретной сделке в письменном виде / в CRM).
- Вознаграждение начисляется **после поступления оплаты от клиента** Компании и выплачивается в срок до _____ числа следующего месяца. По неоплаченным/возвращённым сделкам вознаграждение не начисляется, а излишне выплаченное — удерживается/возвращается.
- Вознаграждение включает все расходы Менеджера. Компания не компенсирует расходы отдельно, если иное не согласовано письменно.

4. Обязанности Менеджера

- Действовать добросовестно и в интересах Компании; не вводить клиентов и Компанию в заблуждение; соблюдать согласованные цены и условия.
- Использовать лиды, материалы и ресурсы Компании **только в интересах Компании** и только в период действия договора.
- Не заключать и не проводить сделки с клиентами Компании напрямую**, минуя Компанию («мимо кассы»), в том числе через третьих лиц или иные юрлица.

НЕУСТОЙКИ ПО ЧАСТИ I

- За заключение/проведение сделки с клиентом Компании напрямую в обход Компании («мимо кассы») — штраф **в размере 100 % суммы такой сделки, но не менее 1 000 000 ₸** за каждый случай.
- За использование лидов, клиентской базы или материалов Компании в личных целях или в пользу третьих лиц — штраф **500 000 ₸** за каждый случай.
- Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств; **убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой**.



ЧАСТЬ II

Соглашение о неконкуренции и непереманивании

1. Ограничение конкуренции

- В период действия Части I и в течение **12 (двенадцати) месяцев** после её прекращения Менеджер обязуется **не оказывать аналогичные услуги конкурентам Компании** и не участвовать (как работник, подрядчик, партнёр, учредитель, консультант) в бизнесе, конкурирующем с Компанией.
- Под конкурирующей деятельностью понимается: разработка и продажа ПО, CRM/ERP-систем, интерактивных демо, коммерческих предложений, услуг автоматизации бизнеса и цифровизации — на территории **Республики Казахстан и Кыргызской Республики**.
- Менеджер обязуется **не создавать собственный конкурирующий бизнес** и не продвигать конкурирующие продукты в указанный период.

2. Непереманивание клиентов

- В период действия Части I и **12 месяцев** после Менеджер обязуется **не привлекать, не обслуживать и не заключать сделки** с клиентами Компании (с которыми он контактировал в связи с работой на Компанию) вне Компании и в обход неё.

3. Непереманивание сотрудников

- В период действия Части I и **12 месяцев** после Менеджер обязуется **не переманивать** сотрудников, подрядчиков и партнёров Компании и не склонять их к прекращению сотрудничества с Компанией.

4. Ответственность (неустойки)

НЕУСТОЙКИ ПО ЧАСТИ II

- За нарушение запрета конкуренции (работа на конкурента / участие в конкурирующем бизнесе / создание такового) — штраф **2 000 000 ₸** за каждый факт нарушения.
- За увод, обслуживание или заключение сделки с клиентом Компании вне Компании — штраф **3 000 000 ₸ за каждого такого клиента**, а также передача Компании всей полученной от такого клиента выгоды.
- За переманивание сотрудника, подрядчика или партнёра Компании — штраф **1 000 000 ₸ за каждого**.
- Неустойки по разным нарушениям **суммируются; убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой**.

5. Оговорка о соразмерности

- Стороны признают ограничения настоящей Части **разумными и необходимыми** для защиты законных интересов Компании (клиентской базы, вложений в обучение и продвижение). Если срок, территория или объём ограничений будут признаны чрезмерными, они применяются в максимально допустимом законом объёме, а остальные положения сохраняют силу.

**ЧАСТЬ III** Соглашение о неразглашении (NDA)**1. Конфиденциальная информация**

К конфиденциальной информации относятся, в частности:

1. клиентская база, контакты, история переговоров и договорённостей;
2. цены, скидки, условия сделок, коммерческие предложения, ТЗ, договоры и счета;
3. демо, мокапы, исходный код, материалы, методики и скрипты продаж, доступы и учётные данные;
4. финансовая информация Компании и её клиентов, внутренняя переписка и документы.

2. Обязательства Менеджера

1. **Не разглашать** конфиденциальную информацию третьим лицам и **не использовать** её вне интересов Компании.
2. Обеспечивать сохранность информации и доступов; не копировать и не выносить данные без необходимости для работы.
3. При прекращении сотрудничества **вернуть и/или безвозвратно удалить** все конфиденциальные материалы и доступы; прекратить любое использование клиентской базы Компании.

3. Срок конфиденциальности

1. Обязательства действуют весь период сотрудничества и **не менее 3 (трёх) лет** после его прекращения, а в отношении клиентской базы и ноу-хау Компании — **бессрочно**.

НЕУСТОЙКИ ПО ЧАСТИ III

- За разглашение или передачу третьим лицам конфиденциальной информации — штраф **2 000 000 ₸** за каждый факт.
- За передачу, копирование или использование клиентской базы Компании — штраф **3 000 000 ₸** и передача Компании всей полученной выгоды.
- **Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой**; неустойки суммируются с неустойками Частей I и II.

4. Заключительные положения (общие для всего пакета)

1. Пакет вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон; Части II и III сохраняют силу после прекращения Части I в указанные в них сроки.
2. Стороны признают юридическую силу подписания посредством **электронной цифровой подписи (ЭЦП) НУЦ РК** через реестр договоров Pllato, наравне с собственноручной подписью.
3. Все изменения — в письменной форме. Споры разрешаются путём переговоров, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Компании (Республика Казахстан).
4. Пакет составлен в электронном виде (по одному экземпляру для каждой Стороны), имеющих равную силу.

Согласие. Подписывая настоящий документ, Менеджер подтверждает, что ознакомлен со всеми тремя Частями, согласен с ограничениями и размерами неустоек, а также даёт согласие на обработку своих персональных данных для целей исполнения пакета договоров.

КОМПАНИЯ**ИП «STUDYSTORIES.APP»**

БИН 880607300110

Директор: Цай Платон

Kaspi Bank · KZ31722S000010366450

БИК CASPKZKA · uurraa@gmail.com

МЕНЕДЖЕР

ИИН _____

Адрес: _____

Тел.: _____

E-mail: _____

ОТ КОМПАНИИ**ИП «STUDYSTORIES.APP»**

Подпись / ЭЦП: _____ / Цай П. / М.П.

МЕНЕДЖЕР

Подпись / ЭЦП: _____ / _____